CÓDIGO 5 — DEL APRENDIZAJE Y DE LAS COMPETENCIAS

Versión: V1.7
Alineación declarada: Constitución V.37; Código 1 V1.11; Código 2 V1.8; Código 3 V1.9; Código 4 V1.10; Código 6 V1.9; Código 7 V1.9; Código 8 V1.6; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.3; Código 10 V1.7; Código 11 V1.5; Código 12 V1.7; Código 13 V1.8; Código 14 V1.9; Código 15 V1.11; Código 16 V1.9.

TÍTULO PRELIMINAR — PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 1 — Objeto, naturaleza jurídica y principios

1. El presente Código regula el aprendizaje y la validación de las competencias como bienes comunes de infraestructura inalienables, según el artículo 3.1 y el artículo 1.2, letra c), de la Constitución, relativo al derecho a la educación.
2. A efectos del presente Código se entiende por:

   a) **aprendizaje:** proceso de adquisición de conocimientos, habilidades prácticas y capacidad de juicio mediante la experiencia, la tutoría, la enseñanza y la documentación;

   b) **competencia:** capacidad demostrada de realizar una tarea con seguridad y según las STV aplicables, de modo replicable, verificable y transmisible;

   c) **Portafolio Personal:** registro individual, reservado y descriptivo de las competencias validadas, de sus límites y de las condiciones de ejercicio;

   d) **Consejo de las Competencias:** órgano técnico previsto en el presente Código, encargado de organizar itinerarios de aprendizaje y de validar las competencias en los casos que se le atribuyen.
3. El presente Código garantiza a cada miembro el acceso a los conocimientos necesarios para:

   a) satisfacer las necesidades vitales;

   b) realizar una Contribución Básica Obligatoria útil y segura según el Código 1;

   c) participar en las deliberaciones según el Código 3;

   d) contribuir a la seguridad, a la resiliencia y a la continuidad de su propio Círculo.
4. Ninguna competencia puede constituir una barrera para el acceso a la Cesta de Suficiencia, una condición para el ejercicio de los derechos políticos ni una causa autónoma de exclusión. La competencia es un instrumento de contribución y de cuidado y no puede utilizarse para crear renta, poder extractivo o exclusión.
5. El saber relativo a la Cesta de Suficiencia, a la salud, a la energía, a la agroecología, al hábitat, a la seguridad y a la Red es un bien común. Se aplican las prohibiciones de patente, de secreto industrial, de muro de pago y de dependencia propietaria crítica previstas en el artículo 5 del Código 2.

CAPÍTULO I — DERECHO AL APRENDIZAJE, ALMACENES DEL SABER Y VALIDACIÓN

Art. 2 — Derecho al aprendizaje y deber de transmisión

1. Cada miembro tiene derecho al aprendizaje permanente y contribuye, según sus posibilidades y competencias, a la transmisión del saber. Se aplica el principio: quien sabe enseña y quien no sabe puede pedir aprender.
2. El aprendizaje se produce ordinariamente a través de la actividad práctica, la CBO, la tutoría, los laboratorios, las obras, el cuidado, la cocina, el trabajo en los campos y en los talleres y la facilitación. La formación separada de la actividad práctica se utiliza cuando es necesaria y el motivo se documenta.
3. El tiempo dedicado a aprender, enseñar o documentar el saber se reconoce como CBO según los

artículos 4 y 5 del Código 1. Según su finalidad, la actividad formativa se clasifica:

a) en la Lista B, cuando está dirigida a adquirir una competencia especializada que debe validarse;

b) en la Lista A, cuando es necesaria para la seguridad inmediata;

c) en la Lista C, cuando es libre o responde a una necesidad temporal.

4. Nadie puede ser excluido de los itinerarios de aprendizaje por edad, género, procedencia, condición física, trayectoria escolar anterior o posesión de títulos formales. El Círculo competente tiene la responsabilidad organizativa de hacer accesible el itinerario.

4-bis. Los materiales, las herramientas y los espacios necesarios para la alfabetización prevista en el artículo 6, apartado 8, y para la formación necesaria para la seguridad forman parte de la Cesta de Suficiencia: el acceso no puede subordinarse a la CBO ni a la CdR. Para los demás itinerarios los materiales se proporcionan según la disponibilidad de los Almacenes.

5. La falta de adquisición o de validación de una competencia no puede conllevar una reducción de la Cesta de Suficiencia, la exclusión de la Asamblea, una sanción u otro perjuicio ajeno a los requisitos efectivos de seguridad y de competencia de la tarea.

6. No se prevé una función permanente de docente. Enseña quien pertenece a un Círculo de Competencia y está en turno de transmisión. Cada miembro de un Círculo de Competencia dedica al menos el veinte por ciento de su CBO a la transmisión de las competencias, conforme a los artículos 6.3, 29.6 y 29.7 de la Constitución.

Art. 3 — Almacenes del Saber, infraestructura y confidencialidad

1. Cada Almacén regulado en el Código 1 dispone de un Almacén del Saber, en forma física y digital, conectado a la Red federada prevista en el Código 7.

2. El Almacén del Saber contiene al menos:

a) las STV previstas en el Código 2, utilizadas como material didáctico primario;

b) manuales prácticos, procedimientos, errores documentados y lecciones aprendidas;

c) grabaciones audiovisuales de actividades prácticas, solo con el consentimiento de las personas grabadas y respetando las reglas sobre los datos;

d) un mapa agregado y anonimizado de las competencias disponibles y de las necesidades formativas del Círculo;

e) un archivo anonimizado de los resultados de las validaciones, destinado a finalidades estadísticas, formativas y de prevención de los riesgos.

3. El Almacén del Saber es accesible a la Comunidad, trazado y replicado en servidores comunitarios según el Código 7. El saber validado necesario para satisfacer necesidades vitales o para garantizar la seguridad no puede mantenerse reservado con fines de renta o de control exclusivo.

4. El mapa de las competencias y el Portafolio Personal se mantienen separados:

a) el mapa se agrega por función y ámbito y describe necesidades colectivas, sin nombres ni indicaciones de carencias atribuibles a personas concretas;

b) el Portafolio Personal es reservado. Acceden a él el titular, el Consejo de las Competencias para la validación, el Consejo de Salud cuando sea necesario para un aspecto de seguridad de su competencia y el Círculo de Garantía en caso de recurso;

c) se prohíbe la publicación de listas nominativas de personas que carecen de una competencia o cuya validación está suspendida.

5. La IA de Gestión prevista en el Código 7 puede indexar los materiales, proponer itinerarios formativos, facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta de enseñanza y señalar carencias agregadas. No puede decidir la aptitud, sustituir la validación humana, elaborar clasificaciones de mérito ni atribuir puntuaciones a las personas.

6. La recogida y el uso de los datos se realizan según los Códigos 6 y 7. No se obtiene ni se conserva

ningún dato personal que no sea necesario para la validación o para la protección de la seguridad.

Art. 4 — Validación de las competencias y prohibición de títulos extractivos

1. En la Confederación los títulos académicos no constituyen, por sí solos, una condición jurídica para acceder a la CBO, participar en las deliberaciones, recibir recursos o ejercer funciones. El acceso a una tarea depende de las competencias efectivas requeridas y validadas según el presente artículo.

2. La validación es proporcionada al riesgo y se articula en los siguientes niveles:

   a) **Nivel 1 — prueba práctica:** autodescripción de la competencia y prueba práctica observable ante al menos dos personas competentes. Se aplica a las tareas de riesgo nulo o bajo;

   b) **Nivel 2 — validación entre pares:** confirmación, sobre la base de una prueba práctica y de la verificación de las STV aplicables, por parte de al menos dos personas validadas al menos en el Nivel 2 en la misma competencia, también de otras Comunidades, designadas por el Consejo de las Competencias; el Consejo de las Competencias registra la confirmación y decide el paso de nivel conforme al artículo 5, apartado 3. Se aplica a las tareas de riesgo medio;

   c) **Nivel 3 — validación calificada:** se aplica a las tareas de alto riesgo. Comprende, a título de ejemplo, competencias en el ámbito sanitario, energético, de edificación estructural, de conducción de vehículos, de uso de productos fitosanitarios, de sistemas críticos de Red y de seguridad regulada en el Código 14, así como cualquier otra competencia clasificada de alto riesgo según las STV. La validación la realiza el Consejo de las Competencias sobre la base de una prueba documentada y de la verificación de las STV aplicables.

2-bis. En los Códigos, L1, L2 y L3 indican los Niveles 1, 2 y 3 del apartado 2; la formación de nivel L1, L2 o L3 es el itinerario que conduce a la validación correspondiente. A efectos del apartado 2, el riesgo de una tarea realizada en una actividad clasificada según el artículo 1, apartado 3, del Código 14 es nulo para la clase R0, bajo para la clase R1, medio para la clase R2 y alto para la clase R3; las actividades R4 se suspenden y no se realizan mientras el riesgo no se reduzca. La formación exigida por el Código 14 para la seguridad se suma a la validación de la competencia prevista en el presente artículo y no la sustituye.

3. El resultado de la validación se registra en el Portafolio Personal en forma descriptiva e indica al menos:

   a) las actividades que la persona sabe realizar;

   b) las condiciones operativas en las que puede realizarlas;

   c) los límites de la competencia;

   d) la fecha de la validación;

   e) las personas validadoras;

   f) las STV aplicadas;

   g) la fecha del reexamen.

El resultado no se expresa como nota numérica ni como clasificación y no constituye un título permanente.

4. La validación considera al menos:

   a) la capacidad de operar con seguridad;

   b) la conformidad con las STV del Código 2;

   c) la replicabilidad de la prestación;

   d) la capacidad de reconocer un error y pedir asistencia;

   e) la capacidad de transmitir a otras personas los conocimientos esenciales para operar con seguridad.

5. La validación está sujeta a reexamen, suspensión o pérdida según las reglas siguientes:

   a) la falta de práctica no determina la pérdida automática de la competencia, pero puede conllevar una suspensión temporal del ejercicio autónomo y la solicitud de una actualización práctica;

   b) una validación de Nivel 3 se suspende cuando la competencia no se ha ejercido durante más de

doce meses continuados;

c) una validación de Nivel 2 se suspende cuando la competencia no se ha ejercido durante más de veinticuatro meses;

d) una validación de Nivel 1 no se suspende por la sola falta de ejercicio, pero se verifica en el momento de retomar la tarea;

e) una validación de Nivel 3 se pierde si, transcurridos veinticuatro meses desde la suspensión, no se ha superado un reexamen positivo;

f) una validación de Nivel 2 se pierde si, transcurridos cuarenta y ocho meses desde la suspensión, no se ha superado un reexamen positivo;

g) el reexamen periódico se realiza al menos cada dos años para el Nivel 3 y cada cuatro años para el Nivel 2. Para el Nivel 1 no se prevé un reexamen periódico obligatorio, salvo verificación antes del ejercicio cuando lo exijan la STV o las condiciones operativas;

h) el reexamen puede confirmar la validación, confirmarla con obligación de actualización, suspenderla a la espera de actualización o declarar su pérdida con motivación;

i) el reexamen positivo puede mantener o reactivar una validación suspendida anteriormente, previa verificación de la actualización necesaria.

6. Se prohíbe subordinar la validación al pago de una tarifa. Para las competencias de Nivel 2 y 3 no se admite una validación a distancia sin prueba práctica. Para las actividades de riesgo medio o alto no basta la sola autodescripción.

7. La denegación, la suspensión y la pérdida se motivan y se comunican a la persona interesada, indicando las competencias o las condiciones operativas que deben completarse.

Art. 5 — Itinerarios de aprendizaje y STV de aprendizaje

1. El itinerario ordinario para adquirir una competencia se articula, de modo proporcionado a la naturaleza de la tarea, en las siguientes fases:

   a) tutoría;

   b) práctica supervisada;

   c) práctica autónoma, cuando se autoriza;

   d) capacidad de enseñar o transmitir los conocimientos esenciales.

2. Para cada competencia crítica se prepara una STV de aprendizaje, coordinada con el Código 2, que indica al menos:

   a) los requisitos previos de seguridad y los EPI requeridos;

   b) las fases del itinerario;

   c) los errores típicos y las medidas para prevenirlos;

   d) los criterios de verificación;

   e) el tiempo mínimo de tutoría, cuando sea necesario;

   f) los dispositivos, las condiciones y las supervisiones requeridos.

3. El paso a un nivel superior lo decide el Consejo de las Competencias a propuesta de las personas que han ejercido la tutoría, según los criterios de validación aplicables.

4. En caso de denegación, el Consejo de las Competencias comunica una motivación escrita, indica los elementos que faltan y propone un itinerario de compleción en un plazo de treinta días.

5. El abandono de un itinerario no constituye una infracción ni produce anotaciones perjudiciales en el Portafolio Personal.

6. La falta de adquisición de una competencia no puede conllevar una reducción de la Cesta de Suficiencia ni la exclusión de la Asamblea o de las tareas de la Lista A que no requieran esa competencia.

CAPÍTULO II — ORGANIZACIÓN, MENORES, PROHIBICIÓN DE RENTA Y GARANTÍAS

Art. 6 — Menores y aprendizaje

1. El aprendizaje de los niños y las niñas se produce a través de la participación en la vida del Círculo, el juego, el cuidado, la exploración y actividades ligeras y seguras, respetando los derechos del menor y el Código 12.
2. A los menores no puede asignárseles CBO obligatoria, conforme al apartado 5. Hasta que cumplen catorce años solo se permite la participación voluntaria en actividades de aprendizaje, siempre que sea adecuada a la edad, no peligrosa y supervisada.
3. Para los menores de hasta catorce años cumplidos se prohíben:

    a) las evaluaciones competitivas;

    b) las notas numéricas y las clasificaciones;

    c) las clasificaciones de mérito;

    d) las pruebas selectivas estandarizadas;

    e) las reprobaciones o exclusiones basadas en el rendimiento.

La evaluación es descriptiva y considera lo que el menor sabe hacer, lo que desea aprender, los apoyos que necesita y sus intereses, con su participación y la de sus tutores.

4. Desde los catorce años y hasta que cumple dieciocho, el menor puede acceder progresivamente a actividades de las Listas A, B y C en las siguientes condiciones; en las funciones de la Lista D del Código 1 participa a partir de los dieciséis años solo como acompañante, sin voto, conforme al artículo 12-bis, apartado 4, del Código 3:

    a) para competencias de riesgo nulo o bajo puede realizar práctica supervisada, sin que ello conlleve automáticamente una validación autónoma;

    b) para competencias de riesgo medio puede realizar práctica supervisada desde los catorce años; el ejercicio autónomo requiere al menos dieciséis años cumplidos y la validación de Nivel 2;

    c) para competencias de alto riesgo, para las que se requiere una validación de Nivel 3, el ejercicio autónomo solo se admite desde los dieciséis años cumplidos y después de obtener la validación requerida;

    d) antes de los dieciséis años se permite aprender las competencias de alto riesgo exclusivamente en tutoría o práctica supervisada, sin ejercicio autónomo y respetando la STV de aprendizaje y el Código 14.

5. La CBO de los menores es siempre voluntaria y revocable. La participación requiere el consentimiento informado del menor y la implicación del Consejo de Cuidado, respetando los Códigos 12 y 14.
6. Desde que se cumplen dieciocho años se aplican las reglas ordinarias, incluidas las medidas de exención, reducción o suspensión previstas en el Código 1. Para la persona que ha crecido en la Confederación las reglas ordinarias se aplican desde la elección prevista en el artículo 26.4 de la Constitución o desde el vencimiento del plazo correspondiente; hasta entonces su CBO sigue siendo voluntaria conforme al apartado 5, sin el consentimiento del Consejo de Cuidado, y la persona conserva los derechos de miembro.

6-bis. En aplicación del artículo 26.4 de la Constitución, al menos tres meses antes del decimoctavo cumpleaños el Consejo de las Competencias, con el Consejo de Cuidado, informa por escrito a la persona que ha crecido en la Confederación de las tres posibilidades, del plazo, de los derechos del artículo 4.8 de la Constitución y del apoyo para iniciar la vida autónoma, y organiza a petición suya el periodo de conocimiento de otras Comunidades y de realidades externas. La elección se declara por escrito ante la Asamblea del Círculo 1 o se registra en el Nodo-IA personal; la persona puede revisarla en cualquier momento. El plazo no corre mientras no se haya dado la información. Para la persona que,

siendo menor, ha dejado de ser miembro conforme al artículo 26.5 de la Constitución y no ha sido readmitida, la elección sigue siendo posible en cualquier momento como readmisión; el silencio no vale como adhesión y hasta la elección no le corresponden los derechos de miembro.

7. Cada aprendiz menor cuenta con la tutoría de tres figuras de referencia con rotación trimestral, pertenecientes a Círculos de Competencia distintos y ajenas a su familia y a su Círculo 0, conforme al artículo 29.3 de la Constitución. Las figuras las designa el Consejo de las Competencias con la participación del menor.
8. A más tardar a los once años se garantiza la alfabetización prevista en el artículo 29.4 de la Constitución: lectura y escritura, matemáticas básicas, uso de las IA locales, reparación de un objeto complejo, cultivo de alimentos de ciclo completo, primeros auxilios humanos y animales y mediación no violenta. La validación se realiza mediante demostración práctica ante personas designadas por la Asamblea del Círculo 1, en forma descriptiva. Si aún no se ha alcanzado un aprendizaje, se ofrece un itinerario de apoyo, sin consecuencias perjudiciales.
9. Desde los doce años se garantiza el acceso libre a los cursos y a las obras de todos los Círculos a través de la Red, dentro de los límites de seguridad del apartado 4. El portafolio de las actividades realizadas sustituye al diploma.
10. Hasta que el menor cumple catorce años su participación en las decisiones que le afectan se garantiza con modalidades proporcionadas a la edad, definidas por el Consejo de las Competencias con el Consejo de Cuidado, conforme al artículo 26.2 de la Constitución.

Art. 7 — Consejo de las Competencias

1. Cada Círculo 1 instituye un Consejo de las Competencias compuesto por entre tres y siete miembros, con competencias diversificadas y validadas al menos en el Nivel 2 o 3. Es la articulación local de los Círculos de Competencia Infancia y Educación y Aprendizaje y Transmisión de los Saberes.
2. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden volver a ser sorteados en el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato.
3. El Consejo de las Competencias ejerce las siguientes funciones:

   a) gestiona y actualiza el Almacén del Saber;

   b) organiza las tutorías y facilita el encuentro entre quien pide y quien ofrece enseñanza;

   c) valida las competencias de Nivel 3 y gestiona los reexámenes correspondientes;

   d) garantiza un acceso no discriminatorio a los itinerarios de aprendizaje;

   e) comunica al Consejo de Almacén y a la Asamblea las necesidades formativas útiles para la planificación de la CBO;

   f) coordina con los demás Círculos 1 la formación relativa a las competencias escasas.
4. El Consejo de las Competencias no dispone de poder de asignación sobre los bienes, no ejerce poderes disciplinarios, no puede excluir a una persona del Círculo y no puede reducir su acceso a la Cesta.
5. Las decisiones del Consejo se adoptan según el método del consenso previsto en el Código 3 y constan en acta. Se publican los criterios y los datos estadísticos agregados; los nombres y los Portafolios Personales siguen siendo reservados.
6. Los integrantes declaran los conflictos de intereses y se abstienen cuando participan en una validación que les afecta directamente o cuando existe otro motivo que pueda comprometer su imparcialidad.
7. Contra las decisiones de denegación, suspensión o pérdida cabe recurso conforme al artículo 9.

Art. 8 — Prohibición de renta derivada de la competencia

1. Ninguna competencia puede generar renta, sobreprecio, salario diferenciado, monopolio de función, derecho de exclusión o veto político. La CdR reconoce la contribución prestada más allá de la CBO y su utilidad validada, no la competencia que se posee, según el artículo 8 de la Constitución y el Capítulo V

del Código 1.

2. Las competencias escasas y necesarias pueden conllevar una prioridad organizativa en la asignación de la CBO pertinente, un mayor tiempo de tutoría reconocido y apoyo logístico para la transmisión del saber. No atribuyen privilegios materiales ni decisorios.
3. Quien posee una competencia crítica, en particular de Nivel 3, contribuye a su transmisión y documentación según las necesidades y sus propias posibilidades.
4. La omisión reiterada de la transmisión sin justificación documentada no conlleva la pérdida automática de la validación. El Consejo de las Competencias evalúa el caso de modo proporcionado y puede disponer, en orden creciente:

   a) una amonestación motivada;

   b) un plan de recuperación de la transmisión;

   c) una suspensión temporal de la validación, cuando la omisión comprometa la seguridad o la continuidad de la competencia;

   d) la pérdida, solo en última instancia, cuando la omisión sea grave y reiterada y haya producido o pueda producir un daño concreto a la seguridad colectiva.
5. Constituyen posibles justificaciones:

   a) la ausencia de personas interesadas en aprender;

   b) un impedimento temporal por razones de salud o de cuidado;

   c) una sobrecarga de CBO documentada;

   d) la falta de condiciones seguras para la enseñanza.
6. Antes de adoptar una medida conforme al apartado 4, el Consejo escucha a la persona interesada y le permite presentar observaciones.

Art. 9 — Garantías, recurso y vínculos sistemáticos

1. Contra la denegación de validación, la suspensión o la pérdida cabe recurso ante el Círculo de Garantía en un plazo de catorce días desde la comunicación de la decisión.
2. El recurso se admite exclusivamente por:

   a) vicio de procedimiento;

   b) manifiesta irrazonabilidad técnica;

   c) discriminación;

   d) desproporción de la medida.
3. El Círculo de Garantía no valida directamente la competencia ni atribuye un nivel en sustitución del Consejo de las Competencias. Verifica el respeto del procedimiento, la motivación, el fundamento de los criterios aplicados y la proporcionalidad de la medida.
4. Si se estima el recurso, el Círculo de Garantía devuelve la evaluación al Consejo de las Competencias para un nuevo examen con personas validadoras distintas, designadas según las garantías del Código 4.
5. Si el recurso lo presenta exclusivamente la persona interesada, el reexamen no puede agravar la medida impugnada.
6. El presente Código se coordina con:

   a) el Código 1, en materia de Portafolio, cuidado, formación y competencias requeridas para la seguridad;

   b) el Código 2, para las STV y la prohibición de dependencia propietaria crítica aplicada al saber;

   c) el Código 3, para los procedimientos deliberativos y las competencias de facilitación;

   d) el Código 4, para la Garantía, los recursos y el reexamen externo;

   e) el Código 7, para la Red y los límites de la IA de Gestión;

f) los Códigos 12 y 14, para la tutela de los menores y la seguridad.

7. El Portafolio Personal se instituye y se regula en el presente Código. El Código 1 puede utilizar su información, limitándose a lo necesario para la asignación segura de la CBO y sin acceso a datos personales no pertinentes.

Art. 9-bis — Acceso a los itinerarios y revisión tras tres denegaciones

1. Ningún Consejo ni ningún Círculo de Competencia puede denegar el acceso a un itinerario de aprendizaje por falta de un título académico o de aptitud natural. La denegación solo se admite por razones documentadas de seguridad o de capacidad de acogida y se comunica por escrito, con la indicación de un itinerario alternativo.
2. Tras tres denegaciones de acceso al mismo itinerario de competencia se inicia de oficio una revisión, conforme al artículo 6.4 de la Constitución. La revisión se confía a dos Comunidades ajenas sorteadas según el artículo 36 del Código 4, cada una de las cuales designa a una persona con competencia pertinente.
3. La revisión concluye en un plazo de treinta días. Puede disponer la admisión con un itinerario con tutoría o confirmar la denegación con motivación y con la indicación de las condiciones para una nueva solicitud.
4. La revisión no puede producir consecuencias perjudiciales para la persona que solicitó el acceso.

Art. 10 — Disposiciones transitorias y continuidad de la seguridad

1. Los títulos, diplomas y certificados obtenidos antes de la entrada en vigor del presente Código se registran, a petición de la persona interesada, como documentación de un itinerario anterior. No conllevan automáticamente la validación de una competencia.
2. Para garantizar la continuidad de los servicios, quien ya ejerce una función crítica de alto riesgo en la fecha de entrada en vigor puede recibir una validación provisional:
   a) durante un máximo de seis meses para las competencias de Nivel 3;
   b) durante un máximo de doce meses para las competencias de Nivel 2.
3. La validación provisional está subordinada a:
   a) la inscripción en el itinerario de validación en un plazo de treinta días;
   b) la práctica supervisada por personas ya validadas, cuando estén disponibles;
   c) el respeto de las STV vigentes;
   d) el seguimiento trazado de las actividades y de las medidas de supervisión.
4. Durante el periodo provisional, la persona puede seguir ejerciendo la función dentro de los límites definidos por el plan de continuidad, pero no puede validar las competencias de otras personas.
5. Transcurrido el plazo sin que se haya iniciado el itinerario de validación, se aplica la suspensión prevista en el artículo 4, apartado 5. La suspensión no puede interrumpir sin alternativa un servicio esencial: se aplica la cláusula de necesidad técnica del artículo 32 del Código 1, respetando los Códigos 6 y 14.
6. Para competencias críticas ejercidas desde hace más de cinco años, el Consejo de las Competencias puede reducir el itinerario de validación de Nivel 3 a la prueba práctica, a la verificación de las STV y a una tutoría breve, cuando esté documentada una práctica segura y continuada.
7. La documentación a que se refiere el apartado 6 puede comprender registros de las intervenciones, trazabilidad, formación continua y evaluaciones positivas entre pares según las STV. La sola ausencia de incidentes no constituye prueba suficiente de la competencia.
8. En un plazo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1 pone en funcionamiento un Almacén del Saber mínimo y prepara el mapa agregado de las necesidades formativas previsto en el artículo 3.